

Exp.Nº: 236144

Fecha: 12/08/2026

INFORME JURÍDICO, MARÍA JESÚS ALARCÓN PEREIRA

REGIÓN DEL MAULE, 12 del 08 de 2026, Fiscal: Si.... No.X.

- 1.- Resultado del Análisis Jurídico: No es posible aplicar el procedimiento establecido en el D.L. Nº2695/79.
- 2.- La solicitante es doña MARÍA JESÚS ALARCÓN PEREIRA, C.I. Nº 6.143.365-1.
- 3.- La solicitud de regularización se refiere a un inmueble personal Rural ubicado en LOMAS DE POLCURA II LOTE M-A1, Comuna de Longaví, Provincia de Linares, Región del Maule, con una superficie aproximada de 2.295 mt2, amparado por el Rol de Avalúo Fiscal Nº 195-405, con un Avalúo Fiscal Total de \$37.347.484.- y con un Avalúo Fiscal Proporcional de \$2.255.591.-
- 4.- La Procedencia de la regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz a través del procedimiento establecido en el D.L. Nº 2695/79, no es procedente, ya que conforme al informe Jurídico efectuado en este acto, la regularización de la posesión material de la propiedad no cumple con los requisitos exigidos por la Ley, por cuanto:
 - a.- La solicitante ampara su posesión en herencia quedada al fallecimiento de su causante doña Ana Delia Pereira Méndez, acompañando Título Aparente de Inscripción Especial de Herencia que rola a Fojas 1867 Vuelta, Nº 3003 del Registro de Propiedad del año 2011 del Conservador de Bienes Raíces de Linares. Dicho dominio se reinscribió a Fojas 1.235, Nº 1.046 del año 2.024 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Longaví.
 - b.- De acuerdo a lo señalado precedentemente, la solicitante viene en regularizar 2.295 mt2, no obstante existiendo más comuneros que se encuentran bajo los supuestos contemplados en el Art. 19 Nº 1 inciso 2º, y Art. 19 Nº 2 del D.L. 2695/79, pues, al ser la solicitante parte de una comunidad hereditaria, y no constar en el expediente la autorización de la totalidad de los demás comuneros, existen terceros con igual o mejor derecho que ella, no bastando las declaraciones de una parte de los miembros de la comunidad para dar lugar a la solicitud, por lo que tampoco cumple con el requisito de ser poseedor continuo, exclusivo y sin violencia ni clandestinidad, contemplado en el Artículo 2º del mismo cuerpo normativo.
 - c.- En análisis de los antecedentes, no se ha logrado acreditar el cumplimiento del requisito de posesión material continua y exclusiva por un plazo no inferior a cinco años, exigido por el Artículo 2º Nº 1 del Decreto Ley Nº 2.695/1979. Conforme al Artículo 4º del Decreto Ley Nº 2.695/1979 y el Artículo 925 del Código Civil, la posesión debe probarse mediante hechos positivos de dominio, carga que no se satisface con la declaración jurada de colindantes, ni solamente con fotografías, ya que estas no cubren el periodo legal requerido ni denotan actos materiales reales y prolongados en el tiempo. Al no acompañarse los antecedentes que el Punto 4.1.2 letra e) de la Circular Nº 3 de 2022 de la Subsecretaría de Bienes Nacionales califica como necesarios, tales como comprobantes de pago de servicios básicos o recibos de impuesto territorial, la solicitante debería haber acompañado antecedentes que permitan presumir en forma fehaciente la realización de actos posesorios y mejoras sobre la propiedad por un período de 5 años a lo menos anteriores a la fecha de ingreso de su solicitud de regularización

Luego, de acuerdo a lo expuesto con anterioridad, no procede, en un principio, la regularización de la posesión de la propiedad particular a través del procedimiento establecido en el Decreto Ley.

KEVIN TOBAR UNDA POSTULANTE CAJ
METROPOLITANA, MARIO BREVIS MORALES
ABOGADO TUTOR UNIDAD DE
REGULARIZACIÓN.